

일련번호 [종합2020-002-03]

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 분기별 대가지급으로 인한 하도급법 준수 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(♣♣♣♣♣♣♣♣)

구 분 계약관리

내 용

♣♣♣♣♣♣♣♣는 상용 S/W 유지보수 사업의 원활한 수행과 품질확보를 위하여 하도급을 시행하고 있으며, 하도급 업체의 유지보수대가는 계약특수조건에 따라 분기별로 지급하고 있다.

「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 ‘하도급법’이라 한다.) 제13조(하도급 대금의 지급 등)에 의하면 원사업자가 발주자로부터 용역수행 행위의 진척에 따라 기성금 등을 받았을 때에는 수급사업자가 용역수행한 부분에 상당하는 금액을 그 기성금 등을 지급받은 날부터 15일 이내에 수급사업자에게 지급하여야 한다.

아울러 「공정거래법 및 하도급법 체크리스트 공지 및 준수 강조 알림(♥♥(계)621.07.2340-’19.06.10.)」에 따라 외부감독기관의 불공정거래 관행 점검 시 지적사항이 발생하지 않도록 하도급법 조항별 체크리스트에 따라 관련 사례가 발생하지 않도록 자체적으로 준수여부를 체크하여야 한다.

그러나, 원발주처로부터 월별로 대가지급을 받는 반면에 하도급 업체에게는

분기별로 대금지급을 하고 있어서 하도급법 위반의 소지가 있었다.

관계부서 의견

○○개 외주업체에 대한 대가 지급 주기를 월별로 변경하는 경우 행정 업무 부담이 가중되는 등의 어려움이 있으나, 하도급법 위반 소지가 있는 경우 외주업체에 월별로 대가를 지급하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 하도급법 준수를 위하여 월별로 하도급 대금이 지급될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)